

**Direction Générale**

Direction des Ressources Humaines
et Services Généraux

N° 031 /FPC/DG/DRHSG/MKG/2026

A Madame le Directeur Général du
Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Concerne: Transmission note technique relative au recours
de Monsieur **MUKONGOYA Landry** contre son
licenciement sans préavis.

Madame le Directeur Général,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous
transmettre, en annexe, la note technique relative au recours de Monsieur **MUKONGOYA Landry** contre son licenciement sans préavis pour des absences injustifiées et vous en souhaite bonne réception et exploitation.

Veuillez agréer, Madame le Directeur
Général, l'expression de ma considération distinguée.

MUMBERE KALWENGERO Grata

Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

MUMBERE KALWENGERO Grata
Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE

Reçu le... 04 JUIN 2026
Enregistré N°... 1274/06
Réceptionné par... NDAYA
Signature:...

**NOTE EXPLICATIVE À L'ATTENTION DE MADAME LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU
FONDS DE PROMOTION CULTURELLE**

Concerne : Recours de Monsieur **MUKONGOYA Landry** contre son licenciement sans préavis pour désertion.

Madame le Directeur Général,

Pour votre gouverne, Monsieur **MUKONGOYA Landry** est l'un des ex-agents déserteurs. Il a été engagé et affecté à l'antenne de **BENI**, à la Coordination provinciale du Fonds de Promotion Culturelle **Nord-Kivu**.

Il a été licencié **sans préavis**, conformément aux résultats du rapport de la commission chargée de l'actualisation et de la fiabilisation des listes des effectifs du personnel, établie à la suite du contrôle des dossiers administratifs. Cette commission s'est réunie du **lundi 23 au vendredi 27 mars 2026** afin d'identifier notamment le personnel actif ainsi que les différents cas d'agents passifs, sur base des rapports des coordinations provinciales et antennes disponibles.

Les absences injustifiées constatées par la commission, se fondant notamment sur les rapports de l'antenne du FPC **BENI**, seraient motivées, d'après les déclarations de l'intéressé, par des raisons de **maladie, d'hospitalisation, des soins ambulatoires** et de **l'impossibilité de se rendre au service**, ainsi que par un **repos médical**.

Cependant, l'intéressé ne précise pas clairement si toutes ses informations et attestations médicales ont effectivement été communiquées aux responsables de l'antenne et à la coordination provinciale.

Au regard de ce qui précède, je propose à votre autorité que cette question soit traitée par une **commission de recours**, conformément à l'**article 113** du Statut du personnel du FPC. Le **chef d'antenne**, président de la commission, ainsi que les autres membres locaux pourront se prononcer objectivement ou, le cas échéant, contredire leurs rapports, conformément à l'**article 111, alinéa 4**, du même statut.

Ci-joint, le projet de note d'instruction.

Votre orientation m'obligerait.

Fait à Kinshasa, le 04/06/2026

MUMBERE KALWENGERO

Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

MUMBERE KALWENGERO Gracia
Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

NOTE D'INSTRUCTION N° /FPC/DG/DRHSG/2026

Concerne : convocation de la commission de recours

La commission de recours prévue à l'article 113 du statut du personnel du FPC est convoquée pour examiner le recours de Monsieur **MUKONGOYA Landry** contre son licenciement sans préavis pour des absences injustifiées.

La composition de la commission se présente comme suit :

1. Monsieur KASEREKA KAMATE Charles, Chef d'Antenne, Président ;
2. Monsieur MUDIANI KAPINGA Aimé, Chargé d'Administration et Finances, secrétaire ;
3. Monsieur KAMBALE MASUMBUKU Pascal, Chargé de Mobilisation de la Redevance
, membre ;
4. Un Délégué Syndical ou un Représentant des travailleurs, membre.

La durée des travaux de la commission est de deux(2) jours et débiteront
le..... 2026.

Fait à Kinshasa, le

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général

MUKONGOYA LANDRY
AGENT FPC/ANTENNE DE NORD-KIVU
à BENI
TEL : +243 998 082 812
E-mail : landrymukongoya23@gmail.com

Beni, le 27 Mai 2026



Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines du FPC ;
- Monsieur le Directeur de la coordination des Provinces du FPC ;
- La Délégation Syndicale de FPC.
(Tous) à Kisangani/Goma
- Monsieur le Coordonnateur Provincial du FPC/Nord-Kivu à Goma
- Monsieur l'Inspecteur de Travail à Beni

Concerne : Recours contre mon
Licenciement sans Préavis

A Madame la Directrice Générale du Fonds
de promotion culturelle à Kinshasa/Gombe

Monsieur le Directeur Général,

Me référant à votre lettre n°318/FPC/
DG/SEC-DG/GPN/BN/2026 datée du 21 Mai 2026 portant objet « Votre licenciement sans préavis », j'ai été pris de stupéfaction qui m'oblige de vous saisir dans ce dont l'objet est repris en index marginal.

En effet, jouissant de la prérogative octroyée à tout agent par l'article 113 du statut du personnel du FPC, je tiens à me baser sur les dispositions du code du travail spécialement l'article 72 dont vous avez fait aussi allusion et qui dispose aux alinéas 4 et 5 que : « pour besoin d'enquête, l'employeur a la faculté de notifier au travailleur, dans les deux jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits, la suspension de ses fonctions. La suspension des fonctions pour besoin d'enquête est une mesure conservatoire qui ne peut être confondue avec la suspension du contrat de travail prévue de travail, prévu à l'article 57 ».

Pour renchérir, l'article 109 du statut du personnel du FPC prévoit que toute procédure disciplinaire est contradictoire.

Dans le cas d'espèce, mon attitude professionnelle n'a jamais fait objet d'une quelconque enquête de procédure disciplinaire conformément aux dispositions ci-haut soulevées.

AIR / 2026
29 / 05
Sec / DAFSG

Ainsi, si cela avait dû être fait cette commission aurait constaté à mon égard ce qui suit :

- J'ai été engagé au sein du FPC depuis le 10 Juillet 2023 et qu'en principe je devrais être en congé annuel de 30 jours ouvrables datant du 1^{er} Novembre au 12 décembre 2024 (Annexe 1 : bulletin de congé annuel).
- J'ai été admis à l'hôpital ou après examens médicaux le médecin m'avait enjoint un repos d'une semaine datant du 26/02/2025 (Annexe 2)
- En date du 10/02/2026 au 13/02/2026 j'étais encore dans l'impossibilité de me présenter au service car se suivais les soins en ambulatoire et qui me prenait les heures de service (Annexe 3).
- Du 21/04/2026 au 19/05/2026 j'étais encore sous traitement avec recommandation médicale d'un repos physique justifiant ainsi pourquoi je ne me présentais pas au service pendant cette période (Annexe 4)

Par voie de conséquence, j'estime qu'après analyse minutieuse de mon présent recours vous constaterez qu'on vous a induit en erreur en procédant sans préavis à mon licenciement car la procédure a été escamotée sans le moindre respect du contradictoire ; voilà pourquoi, je sollicite de vous l'application de l'article 126 du statut du personnel du FPC.

Espérant à une suite favorable de votre part, qu'il plaise à vous, Madame la Directrice Générale, d'agréer mes sentiments professionnels.

Votre Agent

MUKONGOYA LANDRY





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PROVINCE DU NORD-KIVU

ZONE DE SANTE URBAINE DE BENI

CLINIQUE BETHESDA BENI

Q TAMENDE, Av MAILEO, N°53

N° Impot : A2153726X, N° CNSS : 1014293500, N° INPP : 0.310.61.2



ATTESTATION MEDICALE

Je soussigné, Dr KAMBALE NZEGHO Jean-Marie,
CNOM : 17423, Médecin Traitant, par la présente, avoir reçu et
suivi au sein de la Clinique Bethesda en ambulatoire, en C.P.N
(Consultation Pré-Natale), en hospitalisation :

Le (la) nommé(e) MUKONGUYA LANDRY

Age: 37 ans Sexe : M Adresse : MALEPE / BENI

Du 21/04/2026

Au 19/05/2026

Pour : Douleur lombaire irradiant au
membrane inferieur droit les examens
paracliniques ont été fait (Labo +
Radiographie lombaire).

Recommandation :

Le traitement médical était accompa-
gné par la kinésithérapie qui avait
nécessité un repos physique du
22/04/2026 au 29/04/2026



Fait à BENI, Le 19/05/2026

Pour la CLINIQUE BETHESDA BENI

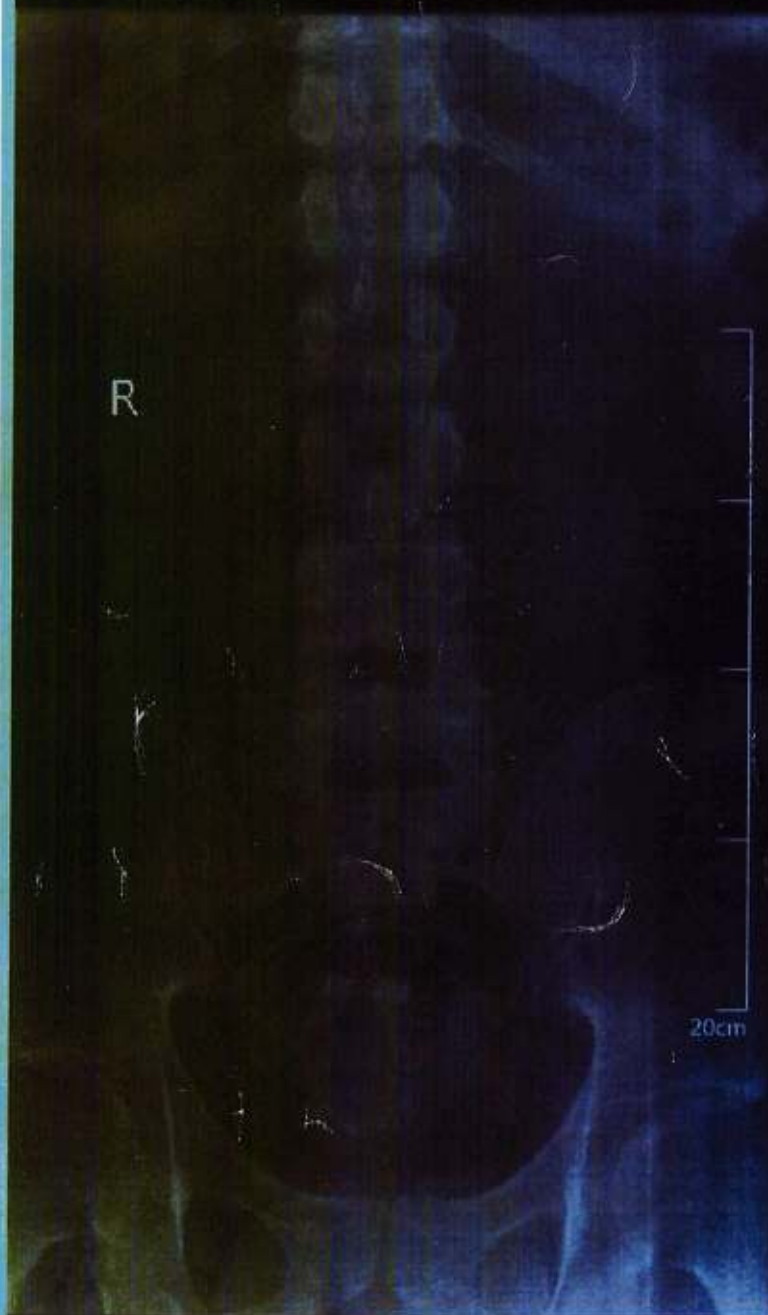
Dr

Dr KAMBALE NZEGHO
Jean-Marie

C NOM 17423
MEDECIN DES HOPITAUX

DX0000130
LANDRY
37Y
Man

Hospital C M GRACIA
LSpine AP
2026-4-21 14:15:53



KV:85
mA:320
ms:80

WW:40393
WL:44881
EI:10515

DX0000130
LANDRY
37Y
Man

Hospital C M GRACIA
LSpine AP
2026-4-21 14:15:53



KV:85
mA:320
ms:160

WW:40393
WL:44881
EI:10515



CLINIQUE UNIVERSELLE

LA SANTE, NOTRE PRIORITE

16, Av. Faïda, Q. Résidentiel, Beni, Nord-Kivu, RD Congo

Contact : +243970700300, +243975945677

universalsimed@gmail.com

ATTESTATION MEDICALE N° 034/CU/20.26

Je soussigné Dr. Cokorel K. Mwanamwamba, médecin à la Clinique

Universelle, atteste avoir suivi en ambulatoire / Hospitalisation, le(la) patient(e) MUKOMA GAYA

L'ANONY âgé de 36 ans

Du 10/02/2026 au 13/02/2026

Recommandations :

Prescrire le Traitement en
Ambulatoire.

La présente attestation lui est délivrée pour usage administratif.

Fait à Beni, le 13/02/2026

DR.

Cokorel K. Mwanamwamba

Médecin Titulaire

Numéro 32902



ZONE DE SANTE DE BENI



CENTRE HOSPITALIER LUZAYI

ATTESTATION MEDICALE N°

Je soussigné Dr SJAVONDERE Médecin traitant au Centre Hospitalier LUZAYI atteste par la présente que le (la) nommé LANDRI MUKUNGAJA Agé (e) de 35 ans et de profession AGENT MOBILISATION FPC a été (e) suivi (e) dans notre formation sanitaire pour des soins appropriés du 26/02/2025 au

Vu son état de santé actuel nous lui avons donné comme recommandation :

5. UN REPOS D'UNE SEMAINE

6.

7.

8.

En foi de quoi nous lui délivrons cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Beni, le 26/02/2025

Le Médecin Traitant.

Dr SJAVONDERE

